

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1199/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
หล่มสัก

นาง หลีก พา หา ญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 334

การที่จำเลยให้พรรคพวกหรือผู้ขี้ว้าพิพาทในเวลากลางวัน ต่อหน้าบุคคลหลายคนโดยเปิดเผยและเมื่อพนักงานสอบสวนไปถึงที่เกิดเหตุจำเลยแสดงตัวยอมรับว่าเป็นผู้ขี้ว้าขี้ว้าว โดยอ้างว่าเป็นของบิดามารดาจำเลย แสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ใจของจำเลย ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่สนับสนุนให้เชื่อ ได้ว่า จำเลยมิได้กระทำโดยทุจริต จำเลยย่อมไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334,357 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2525 มาตรา 11 และให้คืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 จำคุก 6 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก คืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2526 เวลากลางวัน จำเลยรื้อยั้งข้าวตามฟองขายให้นายหมูนไป การรื้อได้กระทำกันโดยเปิดเผยต่อหน้าบุคคลหลายคน ยั้งข้าวดังกล่าวปลูกกอยู่ในที่ดินสวนแปลงหนึ่ง คงมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟองหรือไม่ โจทก์มีพยานหลายปากมาสืบว่า ผู้เสียหายเป็นเจ้าของยั้งข้าวดังกล่าว โดยผู้เสียหายเบิกความตอบโจทก์ว่า ได้ปลูกยั้งข้าวตามฟองลงในที่ดินสวนซึ่งเป็นที่สาธารณะที่ผู้เสียหายเข้าครอบครองทำประโยชน์ แต่เบิกความตอบคำถามค้านจำเลยว่าเป็นที่ดินที่จำเลยซื้อมาจากนางบุตรามารดาภริยาของผู้เสียหายซึ่งเป็นมารดาจำเลยด้วย นายฟอง บุญพรม พยานโจทก์เบิกความว่าได้ขายยั้งข้าวตามฟองให้ผู้เสียหายขณะที่ผู้เสียหายอาศัยอยู่กับนางบุตราแล้วผู้เสียหายได้ปลูกยั้งข้าวลงในที่ดินที่นางบุตรา ผู้เสียหายและจำเลยปลูกเรือนอยู่ เมื่อผู้เสียหายไปอยู่อำเภอหนองไผ่แล้วพยานเห็นยั้งข้าวถูกทิ้งร้างไว้ไม่มีผู้ใดใช้ นายน้อย ใจแสงพยานโจทก์เบิกความว่าที่ดินที่ผู้เสียหายปลูกยั้งข้าวเป็นที่ดินของนายลี นางบุตรา ร้อยตำรวจโทสนาม ผมหอม พนักงานสอบสวนพยานโจทก์เบิกความว่าขณะตรวจสถานที่เกิดเหตุ จำเลยเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุและรับว่าเป็นคนรื้อยั้งข้าวไปเพราะยั้งข้าวเป็นของนายลี นางบุตรา และเบิกความว่าได้ความตามทางสอบสวนว่า นายหมูนซื้อยั้งข้าวโดยสุจริตจึงมีคำสั่งไม่ฟ้องนายหมูน ดังนี้ เห็นว่าตามคำพยานโจทก์ที่ยกมากล่าวนี้ มีเหตุอันอาจทำให้เข้าใจไปได้ว่ายั้งข้าวตามฟองเป็นของนายลีนางบุตราบิดามารดาจำเลยดังที่จำเลยนำสืบต่อสูคดี ทั้งปรากฏว่าจำเลยจัดการให้พรรคพวกรื้อยั้งข้าวในเวลากลางวันต่อหน้าบุคคล

หลายคน อันเป็นการกระทำโดยเปิดเผยและเมื่อพนักงานสอบสวนไปถึงที่เกิดเหตุ
จำเลยก็แสดงตัวยอมรับว่าเป็นผู้ร้ายขี้ข้าว โดยอ้างว่าเป็นของบิดามารดาจำเลย
แสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ใจของจำเลย ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่สนับสนุนให้เชื่อได้ว่า
จำเลยมิได้กระทำโดยทุจริต จำเลยย่อมไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องโจทก์ ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน.

(คำวินิจฉัย ๑๖๖๖-๑๖๖๗-๒๕๖๑ วรโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>